

法規名稱：衛生福利部辦理老人福利機構評鑑及獎勵辦法

修正日期：民國 115 年 05 月 26 日

第 1 條

本辦法依老人福利法（以下簡稱本法）第三十七條第五項規定訂定之。

第 2 條

本辦法評鑑及獎勵對象，為各級主管機關主管之下列老人福利機構：

- 一、公立老人福利機構。
- 二、公設民營老人福利機構。
- 三、財團法人老人福利機構。
- 四、財團法人附設之老人福利機構。

第 3 條

老人福利機構每四年接受評鑑一次。但有下列情形之一者，從其規定：

- 一、新設立者，自營運之日起滿一年後之一年內，應接受評鑑。
- 二、停業或停辦者，自復業之日起滿一年後之一年內，應接受評鑑。
- 三、原評鑑合格行政處分經撤銷或廢止，或前一年評鑑結果為不合格者，自行政處分送達之日起一年內，應接受評鑑。

第 4 條

- 1 衛生福利部（以下簡稱本部）為辦理評鑑，應訂定評鑑實施計畫，並應於評鑑實地訪查起始日六個月前公告之。
- 2 前項實施計畫，應包括評鑑項目與基準、作業程序、評鑑委員之遴選、任期、解聘及其他相關事項。

第 5 條

- 1 評鑑委員，由本部就具有醫護、管理、社會工作、環境安全與老人福利實務經驗之學者專家及相關機關代表聘（派）兼之。
- 2 評鑑委員應依相關法規規定，遵守利益迴避原則；對評鑑工作獲悉之各項資訊，應負保密義務，除法規另有規定外，不得無故洩漏。

第 6 條

老人福利機構評鑑項目，包括下列事項：

- 一、經營管理效能。
- 二、專業照護品質。
- 三、安全環境設備。

四、個案權益保障。

五、服務改進創新。

第 7 條

1 本辦法所定評鑑，依下列規定為之：

一、辦理評鑑說明會。

二、進行書面審查及實地訪查，並作成評鑑紀錄。

三、召開初評會議，議決評鑑初步結果後，通知受評鑑老人福利機構。

四、受評鑑老人福利機構對評鑑初步結果不服者，應自收受前款通知之次日起十四日內，向本部提出申復；申復有理由時，本部應修正評鑑初步結果；申復無理由時，維持評鑑初步結果。

五、召開評定會議，議決評鑑結果，並經核定後，通知受評鑑老人福利機構。

六、公告經核定之評鑑結果及其他相關事項。

2 本部得要求直轄市、縣（市）主管機關就其轄內第二條老人福利機構，提供相關文件、資料，及派員協助實地訪查。

第 8 條

1 老人福利機構評鑑結果，分為合格及不合格。

2 評鑑合格且成績優異者，由本部發給獎狀、獎座或獎牌，並公開表揚；其為公立老人福利機構，各級主管機關應就其相關人員，予以行政獎勵。

第 9 條

1 評鑑合格效期為四年。

2 老人福利機構前一年度評鑑不合格，於當年始經評鑑合格者，其合格效期為三年；連續二年評鑑不合格，當年始經評鑑合格者，其合格效期為二年；連續三年評鑑不合格，當年始經評鑑合格者，其合格效期為一年。

第 10 條

老人福利機構評鑑，得委由具老人福利專業或與評鑑業務相關之機關（構）、大學及民間法人、團體或機構為之。

第 11 條

1 老人福利機構接受評鑑所提供之文件、資料，有虛偽不實者，本部得撤銷原評鑑處分。

2 老人福利機構於評鑑合格效期內，經各該主管機關認有違反老人福利法或其他法規規定，情節重大或經限期改善而屆期未改善者，本部得廢止原評鑑處分。

第 12 條

本辦法自發布日施行。